



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBÜNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY

Iktatószám: 29022/805/2022.bü.

HATÁROZAT
kutatás és lefoglalás elrendeléséről

Az elkövetéskor hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő, tizenkettedik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel kereskedelmével elkövetett gyermekpornográfia büntett gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben ifj. Kollár Sándorral szemben

**kutatást és lefoglalást
rendelek el.**

A kutatást a 6700 Szeged, Teve utca 1. 2. emelet 8. ajtó szám alatt található lakásban, az ahhoz tartozó egyéb helyiségben, bekerített helyen, az ott található információs rendszer, adathordozó, illetve jármű átvizsgálásával együtt kell végrehajtani.

A lefoglalás végrehajtásának módja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya általi birtokbavétel.

Az elektronikus adat lefoglalását

- az elektronikus adatról másolat készítésével,
- az elektronikus adat áthelyezésével,
- az azt tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó teljes tartalmáról történő másolat készítésével,
- vagy az azt tartalmazó információs rendszer, vagy adathordozó lefoglalásával kell végrehajtani.

A határozatot kézbesíteni kell:

- kényszerintézkedéssel érintett részére

*Figyelmeztetem, hogy aki a kutatást akadályozza – a terhelt kivételével – rendbírsággal sújtható.
Figyelmeztetem, hogy aki a lefoglalást akadályozza – a terhelt kivételével – rendbírsággal sújtható.
A gyanúsított, a védő, a sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő. A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban terjeszthet elő panaszt.
A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont panaszt újból előterjeszteni nem lehet.*

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu

INDOKOLÁS

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya a fenti bűnügyi számon nyomozást folytat gyermekpornográfia elkövetésének gyanúja miatt.

A Gayromeo meleg társkereső applikációban az Eladovidik nevű felhasználó 2022.07.02.-án gyermekpornográf felvételeket kínált megvételre az Edmond83 nevű felhasználó részére. A felvételek létezését bizonyítva - Edmond83 kérésére - két darab gyermekpornográf felvételt küldött át a másik félnek. Edmond83 további gyermekpornográf felvételeket is meg kívánt szerezni, ezért ezek vásárlása céljából 10.000 Forintot utalt az Eladovidik által megadott bankszámlaszámra.

A rendelkezésre álló adatok szerint az Eladovidik felhasználónevet ifj. Kollár Sándor használta, akinek a tartózkodási címe 6700 Szeged, Teve utca 1. 2. emelet 8. ajtó.

A fentiekre tekintettel feltehető, hogy a fenti címen a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható bizonyítási eszközök - adathordozók, számítástechnikai eszközök, felvételek stb. - található. Ezen bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása indokolt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A fentiekre tekintettel, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 303. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 302. § (1) és (2) bekezdésére -, a 309. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 308. §-ra - a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam.

A végrehajtás módjára a Be. 302. § (1) bekezdésében, a Be. 311. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 311. § (5) bekezdésére -, a Be. 315. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 311. § (1) bekezdés d) pontjára - foglaltak vonatkoznak.

A rendbírságról szóló rendelkezésre a Be. 305. § (5) bekezdésében, a Be. 312. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkoznak.

A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

Budapest, időbélyegző szerint

**Poór Péter r. alezredes
osztályvezető**

A kényszerintézkedéssel érintett nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a határozatot velem szóban közölték, illetőleg egy példányát átvettem.

A határozattal szemben panasszal élek / nem élek / illetve a panasszal összefüggésben a rendelkezésemre álló nyolc (8) napon belül nyilatkozom.

Budapest, 2023. január "....."

*1 Példányt átvettem
2023 Január 11.*

Kollár Sándor
.....
kényszerintézkedéssel érintett

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/805-30/2022.bü.

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
29022/805–30/2022.bü.

Papíralapú dokumentum megnevezése	aláírt hat. Kollár szeged.pdf
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	1 lap
Másolatkészítő szervezet elnevezése	Készenléti Rendőrség
Másolatkészítő neve	Szabó Bence r. szds
Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve	
Másolatkészítő rendszer megnevezése	Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozói és elektronikus iratkezelő rendszer
Másolatkészítés időpontja	2023.01.13 09:05:04
Hitelesítés időpontja	
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szabalyzatok/masolatkeszitesi-szabalyzatok
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	Készenléti Rendőrség Másolatkészítési Szabályzatának 3.2 verziója